

1500816-54.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2092073/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 10930383 - 07º D.P. GUARULHOS,

1733/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2092073 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500816-54.2020.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500816-54.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2092073/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 10930383 - 07º D.P. GUARULHOS,

1733/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2092073 - 07º D.P. GUARULHOS, 1733/20/217 - 07º

D.P. GUARULHOS, 2092073/2020 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER WASHINGTON DA SILVA PEDROSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou WAGNER WASHINGTON DA SILVA PEDROSO por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de abril de 2020, no cruzamento entre as ruas Taubaté, altura do número 1000, e

Jabuticabal- Lavras, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 127 invólucros de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado, ofertou defesa preliminar, a denúncia foi recebida, o réu foi citado. Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e o acusado foi interrogado. O MP pugnou pela procedência da ação. A Defesa alegou em resumo crime impossível, RA, RD, Recurso em Liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls, 07; laudo de constatação (fls.) e exames químicos toxicológicos positivos para substâncias entorpecentes (fls.).

A autoria também é certa.

O réu, na fase policial negou, disse que foi na Adega comprar umas bebidas e a polícia encontrou drogas longe dele (fls. 4). Em juízo, manteve a negativa.

A negativa do acusado não convence, os policiais, pessoas estranhas ao acusado foram uníssonos, na primeira fase da persecução penal em apontar o increpado em situação de traficância, disseram terem recebido a notícia de que pessoa com o prenome Wagner estaria traficando em determinado local, que diligenciaram e se depararam com o réu com as drogas, em sua vestimenta.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha Alecsandro recordou-se dos fatos, disse que durante o patrulhamento de rotina, pela Rua Soberana avistou o réu, no local dos fatos e com entorpecentes, e dinheiro, esta testemunha afirmou que as drogas estavam com o réu, embora não se recordasse com detalhes da ocorrência, lembrou de ter diligenciado ao local em razão de uma prévia denúncia dando conta de estar ocorrendo tráfico naquele local.

A testemunha Luan não se recordou dos fatos, mas confirmou seu depoimento prestado na polícia.

Insta consignar que: .." os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos". (STJ, Agr. Regimental no HC 684.145/SP, Rel Min. Jessuino Rissato, Quinta Turma, j. 26/10/2021, DJE 03/11/2021).

Pois bem, o réu estava num ponto de drogas, trazendo consigo 127 porções de cocaína, num ponto de drogas, portanto de rigor a condenação.

Passo a dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, face natureza da droga, quantidade 127 porções de cocaína, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal em 5 anos e 2 meses de reclusão.

Na segunda fase, não há causa que justifique a mudança da pena, mantenho no mesmo patamar.

Na terceira fase, há a causa de diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena na metade, passando para 2 anos e 7 meses de reclusão.

O regime de cumprimento de pena é a princípio o inicial semiaberto, face circunstâncias judiciais desfavoráveis e natureza do ilícito e conforme o voto do desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, nos autos do processo 1500245.12.2019.8.26.0570, cujo entendimento perflho, qual seja, "Não obstante o meu convencimento quanto à propriedade do regime fechado, é de rigor a modificação para o regime semiaberto, nos termos da decisão prolatada pela 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça do HC 596.603, de observância obrigatória. Diante desse entendimento, fixo o regime no inicial semiaberto, diante da primariedade, benefício do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e quantidade da pena imposta, nos termos do artigo 33, §2º b do CP".

Entretanto, no vertente caso o réu ficou preso preventivamente de 11 de abril de 2020 e na forma domiciliar de 11/04/2020 a 16/04/2020 (fls. 84/85) e em prisão domiciliar a partir do dia 17/04/2020, revogada no dia 25/01/2021 (fls. 152) data em que foi reconhecido como evadido, revogada a prisão domiciliar e foi preso novamente no dia 21 de setembro de 2021 (fls. 169) até vertente data.

Entendo, que no vertente caso apenas a prisão preventiva cumprida no CDP deve ser computada, porque, não houve fiscalização no período de prisão domiciliar, comparecimento mensal. Não foi imposto monitoramento eletrônico ao réu, que logo após ser convertida a prisão preventiva em domiciliar não foi mais encontrado para acompanhar o processo (certidão de fls. 142). O próprio réu em audiência noticiou que mudou de endereço um mês após os fatos e não comunicou o juízo, insta consignar que o Forum estava aberto para situações excepcionais, em que pese a Pandemia, conforme Provimento CSM2564.2020; 2549/2020; 249/2020; Provimento CSM 2020.03.20.

Assim, entendo que o réu no período de prisão domiciliar não teve sua liberdade limitada, não podendo ser favorecido. Este juízo não ignora as decisões das Cortes Supremas que admitem a detração, mas desde que haja controle, o que não ocorre no vertente caso.

Todavia, no vertente caso há que se aplicar a detração do período que o réu teve sua liberdade efetivamente limitada, na forma do artigo 387, parágrafo 2º do CPP, qual seja: 11/04/2020 a 16/04/2020 e 21/09/2021 até vertente data, que corresponde há mais de 7 meses, logo, já faz jus a regime mais favorável, o ABERTO.

Inimpossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, face valor da pena, bem como por não ser medida socialmente recomendável ante os efeitos nefastos do delito perpetrado e por não ser medida suficiente a reprimir e coibir o crime em questão, ferido o princípio da proporcionalidade das sanções por insuficiência e as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis .

Adotando o mesmo critério acima, fixo a pena de multa em 255 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Do Exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno WAGNER WASHINGTON DA SILVA PEDROSO por violação ao artigo 33 caput, §4º da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 2 (DOIS) ANOS; 7 (SETE) meses de reclusão, sob o regime inicial ABERTO (face DETRAÇÃO), e a pena pecuniária de 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Determino a destruição das drogas e a perda do dinheiro apreendido em favor da União. Isento o sentenciado das custas processuais.

Considerando regime de pena fixado no final, oriundo da detração penal, ser o

ABERTO, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do sentenciado, que poderá apelar em liberdade.

Após o transito em julgado, oficie-se o TRE.

Oportunamente, archive-se o feito com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Guarulhos, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA